

1500070-13.2022.8.26.0279

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026620/2022 - Delegacia de Polícia de Itararé, 22716567 - 1º Distrito Policial de Itararé, 207/22/409 - 1º Distrito Policial de Itararé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Djuseley de Oliveira Paes

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500070-13.2022.8.26.0279 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500070-13.2022.8.26.0279

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026620/2022 - Delegacia de Polícia de Itararé, 22716567 - 1º Distrito Policial de Itararé, 207/22/409 - 1º Distrito Policial de Itararé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Djuseley de Oliveira Paes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

DJUSELEY DE OLIVEIRA PAES, qualificado nos autos, preso em flagrante delito, foi denunciado e está sendo processado, como incurso nas penas do Artigo art. 157, §2º, II, todos do Código Penal, porque, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 14h28, na Rua São Pedro, nº 1926, nesta cidade e Comarca de Itararé, agindo

previamente ajustado e com unidade de desígnios, caracterizador de concurso de pessoas, com o indivíduo chamado de "Alexandre", ainda não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Fernanda Gonçalves Monticelli, 01 pacote de pó de café, marca 3 Corações, 1 pote de "Nescau", 01 litro de óleo "Concordia", 01 pacote de açúcar da marca "União", 02 pacotes de chiclete "Trident" avaliados em R\$ 71,00, além de R\$25,00 em dinheiro. Narra a denúncia (fls. 61 a 63):

DJUSELEY DE OLIVEIRA PAES, qualificado a fls. 05/06, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios, caracterizador de concurso de pessoas, com o indivíduo chamado de "Alexandre", ainda não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Fernanda Gonçalves Monticelli, 01 pacote de pó de café, marca 3 Corações, 1 pote de "Nescau", 01 litro de óleo "Concordia", 01 pacote de açúcar da marca "União", 02 pacotes de chiclete "Trident" avaliados em R\$ 71,00, além de R\$25,00 em dinheiro (auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 20 e auto de avaliação fls. 50/51) pertencente à empresa vítima Padaria São Pedro.

Apurou-se que, antes do ocorrido, o denunciado se encontrou com a pessoa de Alexandre (ainda não identificado) e combinaram o roubo no local dos fatos. Para tanto, Alexandre repassou ao denunciado informações a respeito da rotina do estabelecimento, informando o horário que estaria apenas uma funcionária no local e que era desprovido de câmeras de segurança. Já Djuseley ficou incumbido de executar o crime de roubo.

Após o ajuste, o denunciado Djuseley se dirigiu ao estabelecimento comercial. No local, após se certificar que não havia câmeras de segurança e que a funcionária Fernanda estava sozinha no estabelecimento, o acusado decidiu executar o crime. Assim é que Djuseley abordou a funcionária Fernanda, colocou a mão na cintura e informou que estava armado com arma de fogo. Na sequência, o acusado subtraiu a quantia de R\$25,00 do caixa do estabelecimento, 01 pacote de pó de café, marca 3 Corações, 1 pote de "Nescau", 01 litro de óleo "Concordia", 01 pacote de açúcar da marca "União", 02 pacotes de chiclete "Trident". Em seguida, Djuseley fugiu do local em posse dos bens.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e, em diligências, encontrou o denunciado na esquina da Rua Lauro Novaes Ribas com a Rua Itaporanga. Em revista pessoal, os Agentes Públicos apreenderam com Djuseley a quantia de R\$25,00 em dinheiro e dois chicletes da marca "Trident".

Nesta ocasião, o denunciado indicou o local em que estariam escondidos os demais bens subtraídos. Assim, em diligências na Praça Ademar de Barros, os Guardas Municipais apreenderam uma sacola contendo 01 pacote de pó de café, marca 3 Corações, 1 pote de "Nescau", 01 litro de óleo "Concordia", 01 pacote de açúcar da marca "União".

A vítima reconheceu o denunciado como autor do roubo (fls.05)

A prisão em flagrante foi convertida prisão em preventiva (fl. 40-42).

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fl. 68-69).

Às fls. 102, foi apresentada resposta à acusação por defensor dativo.

Em 24 de fevereiro de 2022 (fl. 104) o réu foi citado e intimado para participar da audiência virtual de Instrução, Interrogatório, Debate e Julgamento.

Em audiência de instrução, no dia 22 de março de 2022, foram ouvidos a vítima, duas testemunhas, e, ao final, o réu.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação com afastamento da causa de aumento do concurso de agentes.

É o relatório. Fundamento e decido.

Materialidade

A materialidade encontra-se demonstrada pelos seguintes elementos: i) Boletim de Ocorrência (fls. 15 a 17); ii) auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos da vítima (fls. 20); iii) declarações da vítima em solo policial (fls. 05/06) e perante este Juízo.

Autoria

Os elementos de prova colhidos ao longo da instrução demonstram que o réu de fato

subtraiu os bens descritos na denúncia, para si, mediante grave ameaça. Inicialmente, observo que o réu foi preso em flagrante, em posse dos bens subtraídos da vítima, conforme auto de prisão em flagrante (fl. 01). O réu também confessou, de maneira qualidada, perante este Juízo e de forma espontânea, o delito. Disse que, no dia 29 de janeiro de 2022, dois traficantes (Alexandre e Maicon) foram até sua casa, por estar devendo um dinheiro de droga. Para quitar sua dívida, exigiram que roubasse a padaria. Maicon colocou um revólver na cara do réu. Maicon e Alexandre são traficantes perigosos. No dia dos fatos, comprou um salgado. Pediu desculpas para a atendente, mas disse que foi obrigado a "causar prejuízo ao patrão" e "dar um susto". Não falou que estava armado. A própria funcionária entregou o dinheiro na mão Foi Alexandre que disse que só havia 1 atendente no local, e que não havia câmera. Além disso, a vítima foi capaz de reconhecer os réus na delegacia e nesta audiência. Nesta data, o réu foi colocado ao lado de outras pessoas parecidas, e a vítima indicou corretamente o réu como autor do delito. Também a prova oral colhida em juízo comprova, cabalmente, a confissão qualificada obtida em juízo. A vítima Fernanda prestou depoimento detalhado e sincero, confirmando suas declarações em sede policial (fl. 05-6). Contou que o réu chegou por volta das 14h00. Comprou um salgado. E tomou 5 copos de água e pediu para ir ao banheiro. Saiu do banheiro, e abordou a vítima. Chegou pedindo desculpas, que precisava dar um prejuízo para o patrão dela. Estava nervoso. O caixa fica no meio da padaria. Mostrou tatuagem para dizer que já havia cometido outros crimes e não era para ela falar nada. Ele insinuou estar armado. Teve receio e abriu o caixa. Nesse momento, chegou uma outra funcionária. O réu gritou com esta, mandou ela sair da frente. O padrao da outra funcionária, na loja ao lado, acionou a polícia. A testemunha Paulo, GCM, que efetuou a prisão em flagrante, confirmou os fatos e afastou qualquer dúvida remanescente sobre a autoria. Narrou que tinha acontecido um roubo na padaria. Lograram êxito em encontrá-lo na direção indicada. Com ele foram localizados alguns produtos e uma quantia em dinheiro. O réu narrou que teria agido a mando de outra pessoa. Mas ele estava sozinho. No mesmo sentido foram as declarações do Guarda Felipe. Portanto, a autoria restou plenamente caracterizada. Coação Moral Irresistível (art. 22 do Código Penal) A defesa do réu pretende ver reconhecida, em seu favor, a dirimente da coação moral irresistível (art. 22 do Código Penal). Também o réu, em seu interrogatório, afirmou que foi coagido por traficantes, para os quais devia valores, a causar um prejuízo. Nesse sentido, para o reconhecimento da dirimente da coação moral irresistível (vis compulsiva), conforme o art. 22 do Código Penal, devem estar presentes três requisitos : i) a existência de uma ameaça do coator; ii) inevitabilidade do perigo de outro modo; iii) irresistibilidade da ameaça. No caso, contudo, não restou demonstrado que foi satisfeito o primeiro requisito ou seja, que houve uma ameaça dos coatores, tal como narrado pelo réu. Nesse sentido, a prova testemunhal e o depoimento da vítima, em solo policial, em nada agregaram acerca da tese defensiva. Assim, para além da palavra do réu, não há qualquer prova nos autos acerca da suposta ameaça sofrida pelo réu. Ademais, prevalece, na jurisprudência, a teoria da indiciariiedade ou da ratio cognoscendi, de acordo com a qual, "ocorrido o fato típico, ele é presumido também ilícito, salvo quando comprovada a existência de causa excludente de ilicitude. Há, destarte, no campo dogmático, uma presunção relativa de que a conduta típica feriu ou colocou em perigo um interesse relevante tutelado pela norma penal, de forma contrária ao direito (ilicitamente, portanto)." (STJ. Decisão Monocrática no RESP 1.841.056/SP. Min. Rogério Schietti Cruz , j. em 23/04/2020) Portanto, compete à defesa produzir provas acerca da presença da excludente da culpabilidade, ou seja, de que era inexigível do réu uma conduta diversa, ou apresentar elementos suficientes para gerar fundadas dúvidas acerca da licitude de sua conduta (art. 386, VI, do Código de Processo Penal). Caso contrário, seria extremamente simples aos réus se esquivarem de

responsabilidade: bastaria afirmar a existência de uma coação. Contudo, tirando a versão do réu em seu interrogatório, não há qualquer outro elementos nos autos aptos a indicar a presença da causa de exclusão da culpabilidade.

Diante de tais premissa, inviável a adoção da tese defensiva.

Desclassificação Furto

Inviável, da mesma forma, a desclassificação para o delito de furto.

Nesse sentido, o depoimento da vítima foi claro que o réu empregou grave ameaça (vis compulsiva ou relativa - violência moral) para forçá-la a entregar os valores que estavam no caixa, inclusive fazendo menção de estar armado e mostrando tatuagem.

Portanto, o réu empregou promessa de mal grave, iminente e verossímil em face da vítima. O caráter intimidatório, ademais, deve ser aferido à luz do caso concreto. Observo, nesse contexto, que a vítima estava sozinha no local o que aumenta o potencial de intimidação da conduta do réu.

Portanto, presente o meio de execução característico do delito de roubo.

Concurso de Agentes

Nos termos da manifestação ministerial, inviável se reconhecer a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP. Isso porque, não há qualquer elemento de prova de que de fato o réu agiu a mando de terceiro, ou que este tenha fornecido informações que facilitaram o roubo.

Individualização da Pena

De rigor, assim, a condenação no crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). Passo a dosar as penas que serão impostas, conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ao crime do art. 157, caput, do Código Penal, são cominadas, em abstrato, as penas de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Para a dosimetria, parte-se, portanto, da pena mínima de 4 ano de reclusão e 10 dias multa (art. 49 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, há de se reconhecer maus antecedentes. Verifica-se três condenações, com trânsito em julgado, porém sem configurar reincidência pois já transcorrido o período depurador, como se depreende de certidão de fls. 108-113.

Quanto às demais condenações pretéritas, que são capazes de gerar reincidência, adota-se o entendimento que a multirreincidência deve ser analisada na segunda fase da dosimetria, com um agravamento da pena proporcional ao número de recidivas (TJSP. Apelação 0030217-51.2015.8.26.0050, Rel. Camargo Aranha Filho) 0 Para

cada circunstância judicial valorada negativamente, elevo a pena mínima em 1/6.

Havendo uma única circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 4 ano(s), 8 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão."

Na segunda fase da dosimetria, em vista das certidões, percebe-se há 3 sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, aptas a gerar reincidência. Dessa forma, de acordo com o critério progressivo, havendo três recidivas, deve-se agravar a pena de 1/4 (TJSP. Apelação n 0030217-51.2015.8.26.0050, Rel. Camargo Aranha Filho).

Por outro lado, réu confessou, espontaneamente, em audiência o delito, fazendo jus à atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

É irrelevante que a confissão tenha sido qualificada por um causa excludente da culpabilidade. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545/STJ), sendo

indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. [...] (STJ - AgRg no REsp: 1774059 RJ 2018/0275375-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

Nos termos do art. 67 do Código Penal, tal atenuante compensa, em regra, a agravante da reincidência (art. 62, I, "a", do Código Penal), uma vez que ambas circunstâncias expressam traços da personalidade, e portanto, devem ser tidas por

predominantes (vide por todos STJ, AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

Entretanto, considerando a **multirreincidência** do réu, inviável uma compensação integral. Nesse sentido:

*APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. Artigo 155, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso da acusação pleiteando a majoração da reprimenda na 2ª etapa. Irresignação acolhida. Dosimetria. Mantida a fixação da pena-base no patamar mínimo. Na 2ª-etapa, embora igualmente preponderantes a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, **a compensação deve ser proporcional quando se verifica a multirreincidência como na espécie.**

Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Exasperação na fração de ½ (metade), diante da quantidade de condenações pendentes em desfavor da recorrida. Critério progressivo adotado por esta Colenda Câmara. Regime inicial semiaberto mantido. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500474-25.2019.8.26.0617; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Portanto, considerando a compensação parcial, reduzo o agravamento da pena para 1/6 e fixo a pena-provisória em 5 ano(s), 5 mês(es) e 10 dia(s) de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a pena anteriormente dosada, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Adotando o critério da proporcionalidade entre o limite máximo da pena de multa no Código Penal (360 dias-multa) e o limite máximo da pena privativa de liberdade no ordenamento jurídico penal (30 anos de reclusão), fixo a pena de multa em 65 dias-multa, sendo cada dia-multa o equivalente a 1/30 do salário mínimo, o mínimo legal, até porque não comprovada capacidade econômica do(a) acusado(a) que autorize o apontamento de valor mais elevado.

Com fundamento no art. 33, § 2º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o regime fechado.

O(a) acusado(a) é reincidente e não há informação precisa sobre o cumprimento da(s) condenação(ões) anterior(es), motivo pelo qual deixo de aplicar o art. 387, § 2º do Código de Processo Penal a fim de evitar dupla contagem do tempo de prisão processual. A detração, então, deverá ser oportunamente avaliada pelo Juízo da execução da pena, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal.

Indefiro a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o patamar da pena aplicada está além do determinado no art. 44 do Código Penal.

Não estão preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 77 do Código Penal e, por esse motivo, indefiro a suspensão condicional da pena.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não foi produzida prova suficiente para sustentar esse tipo de condenação.

O(a) acusado(a) respondeu ao processo preso preventivamente e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação. Portanto, mantenho a prisão preventiva.

Dispositivo

Por essas razões, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, DJUSELEY DE OLIVEIRA PAES, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 5 ano(s), 5 mês(es) e 10 dia(s) de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de pena de multa no valor de 65 dias-multa, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 do salário mínimo.

Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário para o cumprimento da penalidade estabelecida e oficie-se ao TRE, para cumprimento d disposto no inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Expeçam-se os demais ofícios e comunicações de praxe.

*

Itararé, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA